粉笔直播课

理论讲练-劳动争议调解仲裁法与社会保险法

（笔记）

主讲教师：李斌

授课时间：2026.01.08

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-劳动争议调解仲裁法与社会保险法（笔记）

【答案汇总】

第五章

第一节 1-4：DDBC

第二节 1-5：×/√/ABD/B/BD；6-10：C/A/C/C/×

第六章：1-5：D/BCD/C/√/B；6-9：ABCD/A//D/ABC

【注意】

1.本节课讲解劳动争议调解和社会保险法。四川新大纲出来的不久，在 2024 年、2023 年下半年开始研究新大纲的，每年两个部分的考查题量加起来在 2 题左右。以 2025 年为例，2025 年 11 月份出了一道多选题，上半年 4 月份考查了两道判断题，所以整体题量不是很大，难度不大，整体上来说，听过课的同学正确率还是比较高的，基本上不会逃开目前讲过的重要问题，目前来说还没有出现过特别偏的。

2.本节课时长 2.5 小时。

第五章　劳动争议调解仲裁法

【注意】第五章是劳动争议调解仲裁法：从近两年出的新大纲以及前些年的考查来看，有时会涉及劳动的题目。主要考查在两个方面，第一个是什么是劳动争议，第二个是怎样解决劳动争议。劳动争议解决方式中，调解和仲裁较为常考。

第一节　劳动争议概述

一、劳动争议的范围

用人单位与劳动者发生的下列争议，属于劳动争议：

1.因确认劳动关系发生的争议；

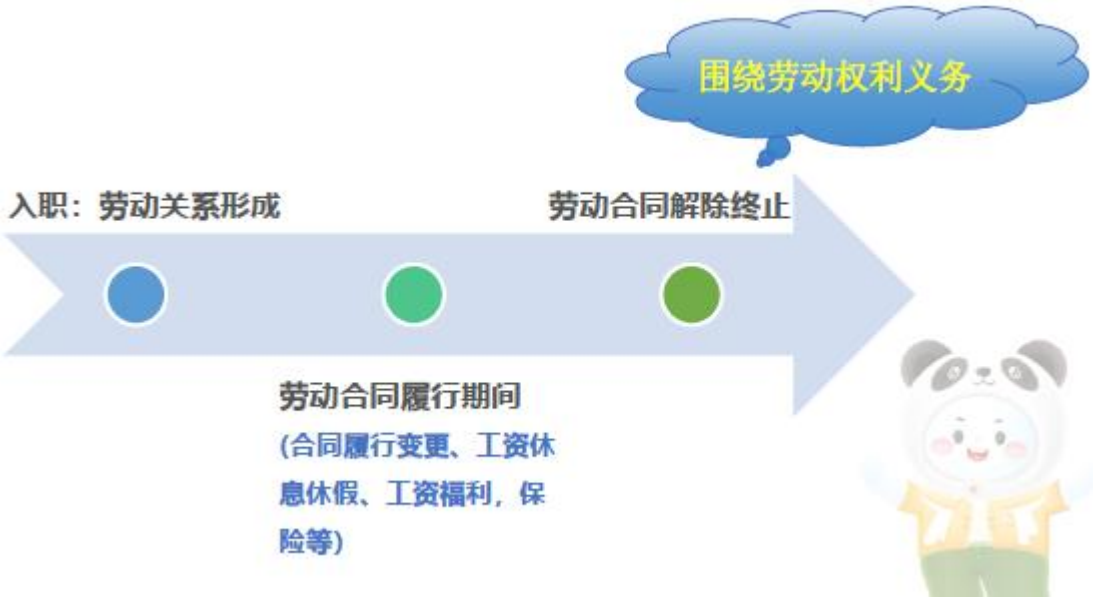
2.因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；

3.因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；

4.因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；

5.因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；

6.法律、法规规定的其他劳动争议。



【解析】第一节了解什么是劳动争议，劳动争议从大体上来说，有哪些解决的方式。

1.劳动争议范围的认定：会判断即可，如果题目给出四个争议，判断出哪个属于劳动争议即可。

（1）用人单位与劳动者发生的上述争议：从主体上理解，谁与谁之间的争议是劳动争议，劳动争议必然涉及两方主体，一方是用人单位，一方是劳动者。如果有一天，甲与粉笔之间关于劳动合同、工资发生了争议，此时甲是劳动者，粉笔是用人单位，主体上是符合的。如甲请了月嫂、钟点工，甲与月嫂、钟点工之间的争议不属于劳动争议，因为主体上不符合要求。

（2）争议内容：当一个人从入职那天起，劳动关系就形成了。如甲在 1 月 4 日入职粉笔，从入职当天起，与粉笔的劳动关系形成。甲在粉笔干活期间，合同履行期间，可能产生一系列问题，如粉笔想调整甲的岗位，粉笔拖延了甲的工资，或者是不给交社保，在履行期间可能发生问题。最后有一天，甲与粉笔一拍两散，涉及合同的解除和终止，在合同的解除和终止中，可能会产生一系列问题，如解除后是否发经济补偿金。从时间段上来说，是从甲入职到甲离开，整个过程，围绕着劳动权利与义务所展开的各种争议都是劳动争议。

2.用人单位与劳动者发生的下列争议，属于劳动争议：

（1）因确认劳动关系发生的争议。如甲去公司工作，但是没有签订劳动合同，甲认为劳动合同已经签订了，公司认为没有，此时有争议。

（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议。

（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议。第二、三条都是以权利和义务为中心的劳动争议。

（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议。

（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等（钱方面的）发生的争议。

（6）法律、法规规定的其他劳动争议。

3. 以下哪一项属于劳动争议：第四项属于劳动争议。

（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷：主体不符合，是对社保不服，不是对单位不服。

（2）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论不服：有人受伤，可能会做伤残等级鉴定，与单位无关。

（3）国家工作人员对单位所作的处分不服产生争议：国家工作人员，适用公务员法、事业单位人事条例，是内部的处分行为。

（4）劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷：劳动者与用人单位主体符合，已经产生劳动关系，是劳动报酬的争议，属于劳动争议。

二、劳动争议的解决原则

解决劳动争议，应当根据事实，遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当事人的合法权益。

【解析】劳动争议的解决原则：记忆“合法、公正、及时、着重调解”即可，一般不会单独考查，会与其他考点放在一起，可能出现了题目的选项中。

1. 合法：合乎法律规定，解决劳动争议最起码不能违法，如甲与公司发生了争议，公司因为甲每月迟到早退 22 天，所以把甲辞退了，甲不服，去申请仲裁。不能为了息事宁人，让公司给予补偿金，是不合适的，因为法条规定劳动者存在

错误，是可以辞退劳动者的。想解决劳动争议，首先得合法。答疑：不满 16 岁的童工，合同是无效的。

2. 公正：即公平正义，对待劳动者与用人单位是平等对待，劳动者相对来说处于弱势地位，更多的保护劳动者也不行。

3. 及时：不能拖延，如单位欠薪，不能和劳动者说“等几年再说，反正公司跑不了，两年后单位一定会把钱给你”。

4. 着重调解：调解的效率较高，打官司打一年、半年都可能，调解可能当场解决问题。虽然是劳动者和用人单位之间发生冲突，这种冲突不是敌我矛盾，是人民内部的矛盾，既然是内部矛盾，就没有不好解决的，也能够更和谐的解决问题。

5. 注意：要钱的时候拖欠工资报酬不受时效限制，这里的“及时”意思是机构不能拖延时间。

三、劳动争议解决方式

发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

【解析】

1. 劳动争议解决方式：共有四种方式。

（1）和解（协商）：双方坐下来谈一谈，达成一致意见。如粉笔欠甲 2000 元，甲找粉笔协商，粉笔劝说甲，直接转账解决，后来双方和解了。

（2）调解：在第三方的主持之下进行。如找到居委会，居委会居中调解，解决事情。

（3）仲裁：找我国的行政机构劳动争议仲裁委员会。

（4）诉讼：找人民法院提起诉讼。

2. 思考：

（1）协商和调解不是劳动争议解决必经程序，可以跳过协商、调解，直接向劳动争议仲裁委申请仲裁。

（2）仲裁是诉讼的前置程序，可以申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼，所以是先仲裁，后诉讼，仲裁前置。

3. 考试问法不同：如果考试问“劳动争议的解决方式有哪些”，此时包括诉讼。如果考试表述“不经仲裁，直接诉讼”，知道是错误的。

【注意】劳动争议概述：

1. 范围：

（1）主体：用人单位和劳动者之间。

（2）内容：围绕劳动关系，劳动权利和义务产生的争议。

2. 原则：合法、公正、及时、着重调解。

3. 解决方式：

（1）协商和解、调解：非必经程序。

（2）仲裁：诉讼的前置程序，先仲裁，才能诉讼。

（3）诉讼。

试题演练

1.（单选）下列不属于劳动争议案件审理范围的是（　）。

A. 确认劳动关系发生的争议

B. 订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议

认与用人单位

C.除名、辞退和辞职、离职发生的争议

D.劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论的异议纠纷

【解析】1.选非题。A、B、C 项：主体符合，与劳动有关，排除。【选 D】

2.（2019 四川宜宾-单选）下列关于劳动争议的解决方式表述正确的是（　）。

A.劳动争议当事人必须先协商解决

B.在劳动仲裁前必须先行调解

C.劳动争议仲裁的裁决是终局的

D.在当事人向人民法院提起诉讼前，必须先进行劳动仲裁

【解析】2.A、B 项：协商、调解均不是必经程序，排除。C 项：劳动争议仲裁的裁决并非终局，之后还有诉讼，排除。【选 D】

3.（2021 四川德阳-单选）下列关于劳动争议的表述，错误的是（B）。

A.劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷属于劳动争议

B.劳动者与用人单位没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生纠纷，当事人不服劳动争议仲裁委员会作出的裁决，依法向人民法院起诉，人民法院不予受理

C.解决劳动争议应当遵循合法、公正、及时、着重调解的原则

D.劳动者与用人单位发生劳动争议，当事人可以调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决

【解析】3.选非题。A 项：劳动合同过程中发生的纠纷属于劳动争议，排除。B 项：没有订立劳动合同，但是已经形成劳动关系，如果不服向法院起诉，法院要受理，当选。【选 B】

4.（单选）根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》，我国目前处理劳动争议的机构不包括（C）。

A.劳动争议调解委员会　　B.人民法院

C.人民检察院　　D.劳动争议仲裁委员会

【解析】4.选非题。C 项：检察院是法律监督机关，与劳动争议无关，当选。

【选 C】

第二节　劳动争议解决

【注意】

1. 第二节解决具体的劳动争议，前面有四种方式，协商没有考点，双方坐下来谈一谈，谈妥即可，因此只讲解调解、仲裁和诉讼。

2. 答疑：不可以直接向法院提起诉讼，得先仲裁。

一、调解

（一）调解组织

发生劳动争议，当事人可以到下列调解组织申请调解：

1. 企业劳动争议调解委员会；

2. 依法设立的基层人民调解组织；

3. 在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织。

四川省宜宾五粮液集团有限公司劳动争议调解委员会

四川省成都市青白江区劳动争议人民调解委员会

中国(绵阳)科技城人才交流服务平台劳动人事争议调解中心

随堂点拨

企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定。企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

【解析】调解：如果真的遇到劳动争议，调解的方式可以解决，会想知道找谁调解，因此先看调解组织。

1. 调解组织主要考查企业劳动争议调解委员会的组成。至于调解组织包括哪些，看一下了解即可。调解组织根据法律规定，包括以下三大类：

（1）企业劳动争议调解委员会：有些企业本身的规模比较大，比如四川省宜宾五粮液集团、四川内江公交集团，这些都是在四川比较有名的大集团公司。规模大，人数比较多，发生劳动争议的概率也比较大，因此在公司内部设立了劳

动争议调解委员会，专门解决企业内部的劳动争议。如甲在五粮液集团工作，发生劳动争议，告知要去企业劳动争议调解委员会调解，员工可能会担心不公正、包庇，可能向着企业说话，因此除了这种调解组织，还有另外的两种调解组织。

（2）依法设立的基层人民调解组织：宪法中提到两个基层群众自治组织，即居委会、村委会，居委会、村委会其中有一项作用就是调解矛盾，如果发生劳动争议，也可以在居委会、村委会调解。我国有人民调解委员会，也是基层人民调解组织，如四川省成都市青白江区劳动争议人民调解委员会就是基层人民调解组织。

（3）在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织：我国有时会依托于平台，比如地方工会、就业平台、乡镇街道，依托于平台设立调解组织，这些组织都可以去找。调解组织主要考查企业劳动争议调解委员会的人员是如何组成的。

2.随堂点拨：企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表更多的代表劳动者的利益，企业方的代表，更多的代表单位的利益。所以从人员上也要尽量保证调解委员会是公平的，是双方兼顾的组成方式。职工代表由工会成员担任或者全体职工推举产生，比如甲非常公正，在职工中威信比较高，全体职工可以推举甲成为职工代表，参与企业劳动争议调解；企业代表是负责人认为谁合适，谁更能代表企业的利益，就让谁当，由企业负责人指定；调解委员会主任由工会成员或者双方推举（企业、职工双方都愿意相信，做人做事比较成功，做事也比较公正）的人员担任。

3.答疑：有些大的企业，本身自己是有工会的。如遇到节假日，工会可能还会发福利。

（二）调解结果

经调解达成协议的，应当制作调解协议书。调解协议书对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。

15 日内未达成调解协议或者一方当事人不履行调解协议的，可以依法申请仲裁。

【解析】调解结果：既然要调解，就一定会有结果。两种情况：

1.经调解达成协议的（调解成功），应当制作调解协议书（写明调解内容，给到双方当事人），协议书对双方当事人有约束力，当事人应当履行。

2.调解未达成协议（调解不成功）：15 日内未达成调解协议或者一方当事人不履行调解协议的（一开始达成了，但是事后有一方不履行），调解不成功，此时可以依法申请仲裁。

3.梳理：调解成功制作协议书，不成功则申请仲裁。三种调解组织作出的调解没有法律效力，不能强制执行，期待当事人能自觉履行。

（三）支付令

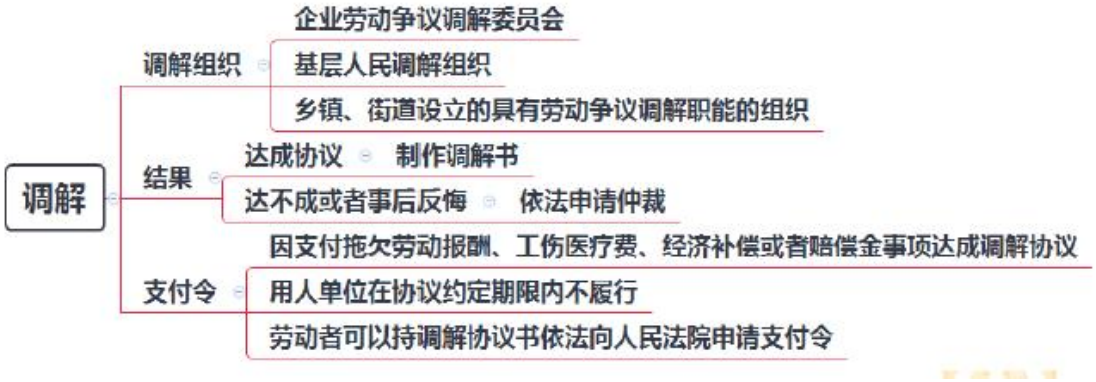
因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议，用人单位在协议约定期限内不履行的，劳动者可以持调解协议书依法向人民法院申请支付令。人民法院应当依法发出支付令。

【解析】四川之前曾考查过支付令。看一下什么是支付令，什么情况下发出支付令。

1.支付令：调解没有效力，如果费半天劲调解，结果没什么用，也不合适，因此法律有特殊规定，如果因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议，此时可以向人民法院申请支付令。人民法院下达的支付令，就有强制力了。支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项，这四种事项都和钱有关，去单位工作钱一般都是重要因素，钱在实践中产生的争议是比较多的，涉及劳动者的切身利益，所以有关钱的事情，如果单位不履行调解协议，可以向人民法院申请支付令。

2.支付令是指法院帮助员工向单位要钱的程序，假设单位欠了甲劳动报酬 1 万元，法院可以向单位下达法律文书，是有关工资报酬的支付令，内容会写鉴于双方在某时间达成的调解协议，但是在期间内不履行，责令单位在某时间段将 1 万元支付给甲。单位接到支付令之后的路径，第一种是履行协议，单位向劳动者支付劳动报酬，解决问题；第二种是单位提出异议，如单位不认当时签的协议，认为是当时没看清，根本不应该支付这笔劳动报酬。如果提出异议，支付令就失效了，后续要走其他程序，比如仲裁、诉讼；第三种是若企业既不给钱，也不提出异议，则直接进入强制执行程序，如通过强制划拨的手段，划拨这笔劳动报酬。

3. 支付令的效力还是可以的，而且实践中经过统计，很多用人单位是抱着侥幸心理的，所以当法院下达支付令后，还是愿意付钱的，能够解决很多问题。



【注意】调解：

1. 调解组织：

（1）企业劳动争议调解委员会：企业代表和职工代表组成。

（2）基层人民调解组织。

（3）乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织。

2. 结果：

（1）达成协议：制作调解书，当事人应该履行。

（2）达不成或者事后一方反悔：依法申请仲裁。

3. 支付令：

（1）因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项（和钱有关）达成调解协议。

（2）用人单位在协议约定期限内不履行。

（3）劳动者可以持调解协议书依法向人民法院申请支付令。

二、劳动争议仲裁

（一）劳动争议仲裁管辖

管辖劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。

双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。

【解析】劳动争议仲裁管辖：内容比较多，因为法条的规定本身就比较多。

1.管辖（去哪仲裁的问题）：去劳动争议仲裁委员会。但是我国的劳动争议仲裁委员会遍地开花，去哪个地方申请仲裁，涉及管辖问题。

2.劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖，在实践中，二者往往是合一的，比如甲的用人单位在北京，甲在北京的这家公司上班，那么劳动合同履行地也是北京，所以更多情况是一个。也会出现两个地方的情况，如外派，单位所在地是北京，但是粉笔把甲派到四川，研究四川的考情，为四川的学员服务，此时用人单位所在地是在北京，合同履行地是在四川，两个地方的劳动争议仲裁委员会都有权管辖。

3.双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。劳动争议仲裁需要看证据，二者不一致的情况下，证据在合同履行地会更多一些，甲在四川上班，单位在北京，证据一般在四川比较多，证据在履行地比较集中，甲有没有按时打卡，有没有认真完成工作，上班期间有没有摸鱼，只有在四川能够看见这些证据，所以基于这样的情况，二者冲突，因此合同履行地优先管辖。

（二）仲裁委员会和仲裁庭组成

1.组成人员

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。

劳动争议仲裁委员会裁决劳动争议案件实行仲裁庭制。仲裁庭由3名仲裁员组成，设首席仲裁员。简单劳动争议案件可以由1名仲裁员独任仲裁。

裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

【解析】组成人员：

1.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表（代表政府、代表当官的，作为

劳动行政部门要对仲裁这个事进行管理）、工会代表（代表劳动者利益，更多的从劳动者的角度看待事情）和企业方面代表（代表单位，更多的从企业的经营、运营看待事情）组成，三方兼顾。

2. 劳动争议仲裁委员会裁决劳动争议案件实行仲裁庭制。以法院为例，去法院打官司，法院并不是出动所有人员审理案件，会组成一个法庭，比如抽调三名法官，然后对案件进行审理，劳动仲裁也是如此，劳动仲裁委中的人很多，具体到一个仲裁案件的时候，可能会具体找一个人组成一个庭，然后对案子进行仲裁。

3. 仲裁庭的组成有两种方式：

（1）由 3 名仲裁员组成，设首席仲裁员。类似合议。如图，与法院的法庭类似，中间的不是审判长，是首席仲裁员。

（2）简单劳动争议案件可以由 1 名仲裁员独任仲裁。如案件不大，就是粉笔欠薪 1000 元，此时不需要动用三个人，可以独任仲裁。

4. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。原则上是少数服从多数，但是有例外，如果不能形成多数意见的时候，应当按照首席的意见做决定。如发生劳动争议的时候，一位仲裁员就认为是单位的错，应该承担补偿金，可能另一位仲裁员认为单位和劳动者都有错，再有一位仲裁员认为是劳动者的错，单位不该给，因此出现三种意见，则按照首席仲裁员的意见作出裁决。判断：仲裁要直接按照首席仲裁员意见作出裁决（错误），原因：在不能形成多数意见的时候，按照首席意见做决定。

2. 仲裁员回避制度

仲裁员有下列情形之一，应当回避，当事人也有权以口头或者书面方式提出回避申请：

（1）是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属的；

（2）与本案有利害关系的；

（3）与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正裁决的；

（4）私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。

【解析】

1. 仲裁员回避制度（如果仲裁员与案件有关联，涉及回避）：回避与诉讼的回避类似，都是为了处理的公平、公正性，如果题目中出现仲裁员与案件或当事人有关联，导致“可能影响案件公正审理”，则需要回避。

2. 仲裁员有下列情形之一，应当回避，当事人也有权以口头或者书面方式提出回避申请：

（1）是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属的。如甲与用人单位有劳动争议，首席仲裁员是甲的丈夫，则需要回避，因为是甲的近亲属。仲裁员可能出于私心，想帮助甲多争取补偿金一起消费，因此需要回避。

（2）与本案有利害关系的：和这起案件利益相关，有可能为了自己利益而作出不公正裁决。

（3）与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正裁决的：其他关系的内涵非常丰富，即便是其他亲属都有可能归到此情形中，如仇人、闺蜜、情敌等，都可能会影响到公正裁决，因为可能影响到公正裁决，应当回避。

（4）私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。如用人单位给仲裁员送了一百万的购物卡，接受了购物卡，可能会帮忙办事，说好话。

（三）申请

1. 申请方式

申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。

书写仲裁申请确有困难的，可以口头申请，由劳动争议仲裁委员会记入笔录，并告知对方当事人。

2. 申请时间

劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受上述规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起 1 年内提出。

【解析】申请：开始走程序。

1. 申请方式：既可书面，也可口头，因为要考虑老百姓，因为老百姓一方可能不识字或者不会写字。再如学习法律的李老师，让其 20 分钟整一份书面仲裁申请，也未必能做到。

2. 申请时间（仲裁有申请的时效期，不能说过了三四年还能一直跑去仲裁）：记忆“一般是一年，在职不受限”。

（1）一般是一年：一般情况下，劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。比如 2026 年 1 月份被公司辞退了，1 月份的时候已经知道被公司辞退了，从 1 月份算起，到 2027 年 1 月份时效期届满。

（2）在职不受限：劳动关系存续期间（在职，还在上班）因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受上述规定的仲裁时效期间（1 年）的限制，比如甲还在粉笔工作，粉笔欠甲 2000 元，甲可能脸皮很薄、比较社恐，导致不太好意思要钱，如果过了一年告知时效期届满，不能再要，则不合适。因此在职期间发生劳动争议的拖欠，则不受 1 年限制，什么时候要钱都可以。如果劳动关系终止，即甲已经不在该公司工作，应当自劳动关系终止之日起 1 年内提出。

（3）答疑：非劳动报酬，劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年。

（四）开庭和裁决

1. 原则公开进行

劳动争议仲裁公开进行，但当事人协议不公开进行或者涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的除外。

2. 先行调解规定

仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书。

调解书由仲裁员签名，加盖劳动争议仲裁委员会印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，发生法律效力。

调解不成或者调解书送达前，一方当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

3. 撤回和缺席裁决

申请人收到书面通知，无正当理由拒不到庭或者未经仲裁庭同意中途退庭的，

可以视为撤回仲裁申请。

被申请人收到书面通知，无正当理由拒不到庭或者未经仲裁庭同意中途退庭的，可以缺席裁决。

【解析】开庭和裁决：

1.劳动争议仲裁原则公开进行：劳动争议仲裁公开进行，但有例外。劳动争议仲裁在最初立法时，法学界就劳动争议仲裁是否公开的问题产生过一次较大的争议，持有两种观点，有一批学者认为劳动争议仲裁是劳动者和单位双方的问题，没有必要公之于众；另一批学者认为劳动争议仲裁委是政府解决问题，具有行政性质，则需要公开，接受老百姓监督，故法条的规定是公开进行，但有例外，例外情形：当事人协议不公开进行（双方当事人不想让人知道，商量好不公开）或者涉密（涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私）的除外。

2.先行调解规定：如日常生活中离婚也是先行调解，法院判离婚，也会先进行调解，然后再判决。目前没有考查过，了解即可。

（1）仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解；若调解不成，则作出仲裁裁决。

（2）调解结果：有两种结果，调解成功或不成功。

①成功：如果达成协议的，仲裁庭应当制作调解书，仲裁庭作为政府机关，做出的裁决具有法律效力。

②调解不成或者调解书送达前，一方当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。先行调解走不通，接下来继续仲裁，仲裁庭作出裁决。

3.答疑：送出去，如果已经签收，则不能反悔，已经发生法律效力。

3.裁决

仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起45日内结束。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延长期限不得超过15日。

【解析】裁决：仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起45日内结束。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延长期限不得超过15日。时间：45+15，一般情况下45天解决，实在是案情复杂，可以延长，延长的时间不能超过15

天。相较于诉讼来说，还是比较快的。

4. 先予执行

仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。

仲裁庭裁决先予执行的，应当符合下列条件：

（1）当事人之间权利义务关系明确；

（2）不先予执行将严重影响申请人的生活。

劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。

【解析】先予执行：为了解决申请人生活困难，如单位拖欠了一年的工资报酬，甲身无分文，吃饭都是问题，这种情况还让等仲裁庭 45+15 天的时间，仲裁完再执行，甲会很愁。此时可以先让单位把钱给甲，即先予执行。

1. 仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件（和钱相关的四种事项），根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。

2. 先予执行的条件：

（1）当事人之间权利义务关系明确。如用人单位欠甲一年的工资报酬，不能再有争议，如果用人单位说都没见过甲，不认识甲，此时让单位给甲钱，不合适，所以一定是权利义务关系明确，仅仅因为钱的问题产生一些问题，此时符合条件。

（2）不先予执行将严重影响申请人的生活。没有这笔钱，就活不下去了，就要饿死了。答疑：不需要证明，题目中会明确告知，实践中仲裁庭会让其提供相应的材料。

3. 劳动者申请先予执行的，可以不提供担保，因为劳动者已经没有钱了，无法提供担保。

4. 答疑：先予执行并不是必须走到诉讼阶段，是仲裁庭裁决的。后续移送法院执行，是因为仲裁庭没有强制执行权，强制执行，需要找法院执行。

【注意】

1. 仲裁管辖：

（1）劳动合同履行地或者用人单位所在地管辖。

（2）双方向不同地方申请，履行地优先。

2. 仲裁委员会组成（三方兼顾组成）：劳动行政部门代表（当官的）、工会代表（劳动方）和企业方面（用人单位）代表组成。

3. 仲裁庭：

（1）组成：

①3 名仲裁员，少数服从多数；无法形成多数意见，听首席仲裁员的意见。

②独任。

（2）仲裁员的回避：

①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属的。

②与本案有利害关系。

③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正裁决。

④私自会见或者接受请客送礼。

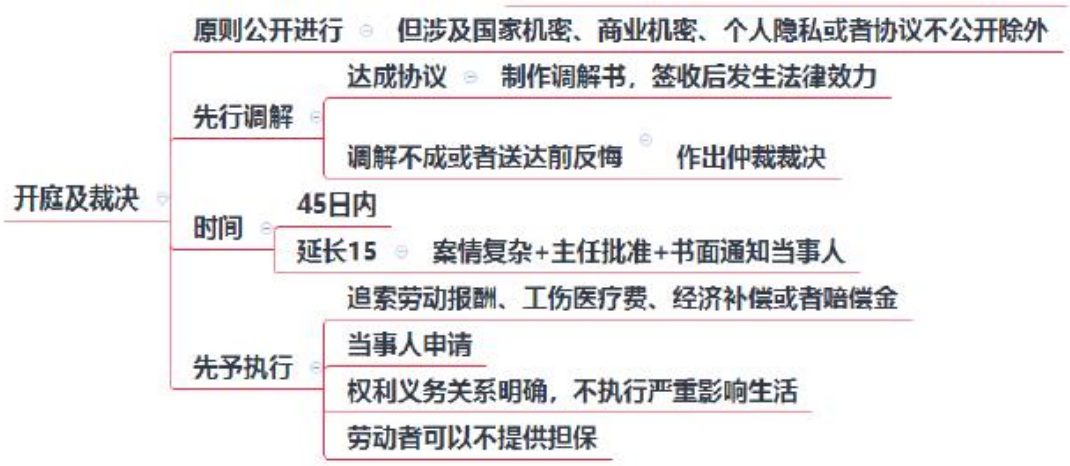
4. 仲裁申请：

（1）申请方式：可书面，可口头。

（2）申请期间：

①一般为一年。从知道或应当知道开始起算。

②在职期间因拖欠劳动报酬发生争议，不受一年的限制；劳动关系终止的，应当自终止之日起一年内提出。



【注意】开庭及裁决：

1. 原则公开进行，但涉及国家机密、商业机密、个人隐私或者协议不公开除外。

2. 仲裁有程序要求，即先行调解：

（1）达成协议，制作调解书，签收后发生法律效力。

（2）调解不成或者送达前反悔，作出仲裁裁决。

3. 时间：

（1）45 日内。

（2）延长 15 日：案情复杂+主任批准+书面通知当事人。

4. 先予执行：

（1）追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金（和钱有关的四类情形）。

（2）当事人申请。

（3）权利义务关系明确，不执行严重影响生活。

（4）劳动者可以不提供担保。

【注意】答疑：仲裁委员会有三方代表构成，而仲裁庭有独任制，不冲突。

整个机构的能力要在线，既要有当官的，也要有工会的，也要有企业方的，如大家在一起，整体的能力是在的，但是具体到某个案件的时候，不可能让所有人都去，所以有时是派一个人裁决。就像法院一样，法院有很多的法官，每个法官的能力都在线，整体能力都在线，到某一个案件的时候，只需要派一个法官审理案件即可。

三、诉讼

（一）一般规定

原则上，当事人对劳动争议案件的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。

（二）例外规定：一裁终局（仅针对用人单位）

下列劳动争议，除另有规定的外，仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力：

1. 追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的争议；（小额仲裁）

2. 因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。（标准明确）

劳动者对上述仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

【解析】诉讼：打官司，考点比较简单，考查时间和一裁终局。

1. 一般规定：原则上，当事人（包括劳动者和用人单位）对劳动争议案件的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。

2. 特殊规定：一裁终局，下列劳动争议，如果仲裁做出了裁决，仲裁裁决为终局裁决，不能再向法院起诉。仅针对用人单位，一裁终局仅适用用人单位，如果是用人单位遇到了以下两种情况，就不能再诉讼，如果是劳动者遇到这两种情况，可以诉讼。

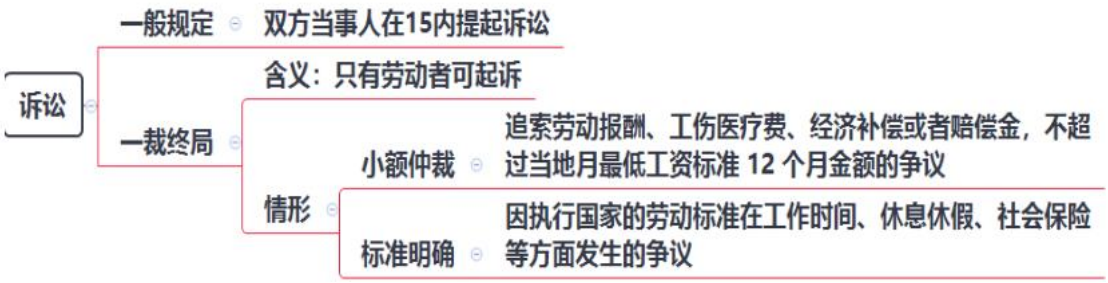
（1）小额仲裁：追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的争议。比如甲向公司追索 2000 元的经济补

偿，为小额仲裁案，案件比较小，金额比较小，2000 元对与用人单位来说不值当花费长时间诉讼，因此，小额仲裁，对仲裁裁决不服，用人单位不能诉讼。

（2）标准明确：因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议，我国在劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面有明确的规定，比如我国《劳动法》规定每天的工作时间不得超过 8 小时，每周至少保证休息一天，五险要交等，争议点往往是工作时间、社保缴纳等问题，标准很明确，也是一裁终局。

（3）一裁终局仅针对用人单位，劳动者对上述仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

3. 用人单位对终局裁决不服，只能申请撤销裁决，再去诉讼。了解即可，目前没有考查过。



【注意】诉讼：

1. 一般规定：双方当事人在 15 日内提起诉讼。

2. 一裁终局：

（1）含义：只有劳动者可以起诉，单位不能起诉。

（2）情形：

①小额仲裁：追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的争议。

②标准明确：因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。

试题演练

1.（2025 四川省属·判断）劳动争议仲裁委员会裁决劳动争议案件实行仲裁庭制。仲裁庭必须由三名仲裁员组成，设首席仲裁员。（　）

【解析】1.还有独任仲裁。【选×】

2.（2025 四川省属·判断）甲企业拖欠职工乔某劳动报酬，在社区组织下双方达成调解协议，但甲企业在协议约定期限内不履行。乔某有权持调解协议书向人民法院申请支付令。

【解析】2.表述正确。【选√】

3.（2023 四川成都·多选）李某于 2003 年 10 月进入某公司工作，签订劳动合同期限从 2003 年 10 月至 2011 年 11 月 15 日，此后双方签订劳动合同续订书，劳动合同期限延续至 2020 年 4 月 15 日。2018 年 3 月 15 日，李某提出与公司签订无固定期限劳动合同，公司拒绝。下列关于李某与公司的劳动争议纠纷的解决途径，说法正确的有（　）。

A.劳动者可与公司协商达成一致，签订书面和解协议

B.经本公司劳动争议调解委员会调解，劳动者与公司达成调解协议

C.从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起 2 年内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁

D.对劳动争议仲裁委员会的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内起诉至人民法院

【解析】3.A 项：与公司协商达成一致，协商是和解的一种方式，双方谈好了和解了，又担心口说无凭，因此签订书面和解协议，当选。B 项：表述正确，当选。C 项：应该是 1 年内，排除。D 项：表述正确，当选。【选 ABD】

4.（2022 甘孜·单选）根据我国《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，企业劳动争议调解委员会主任由（　）担任。

A.职工代表

B.工会成员或者职工代表和企业代表双方推举的人员担任

C.用人单位代表

D.劳动行政部门代表

【解析】4.B 项：调解委员会主任由工会成员或者职工代表和企业代表双方

推举的人员担任，当选。【选 B】

5.（多选）甲与企业发生争议，向企业劳动争议调解委员会提请调解，关于该调解，以下说法符合《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的有（　）。

A.甲必须先申请调解，调解不成的，才可以申请仲裁

B.企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成

C.甲必须提交书面调解申请

D.若双方达成调解协议，应当制作调解协议书

【解析】5.A 项：调解是非必经程序，题目是向企业劳动争议调解委员会提请调解，所以是单独的调解方式，排除。C 项：既可以书面，也可以口头，排除。【选 BD】

6.（单选）根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定，关于仲裁庭的组成和裁决方式，下列表述错误的是（　）。

A.仲裁庭一般由三名仲裁员组成

B.简单的劳动争议案件可以实行独任仲裁

C.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出

D.裁决原则上实行少数服从多数

【解析】6.选非题。C 项：原则上少数服从多数，无法形成多数意见，应当按照首席仲裁员的意见作出裁决，当选。【选 C】

7.（单选）劳动争议仲裁委员会的组成人员一般不包括（　）。

A.居委会代表

B.用人单位代表

C.同级工会代表

D.劳动行政部门代表

【解析】7.选非题。A 项：居委会无关，当选。B、C、D 项：包括用人单位代表、同级工会代表、劳动行政部门代表，排除。【选 A】

8.（单选）发生劳动争议，经劳动争议调解组织调解，达成调解协议后，一方当事人在协议约定期限内不履行调解协议的，另一方当事人（　）。

A.应直接向法院起诉

B.不能申请劳动争议仲裁

C.可以依法申请仲裁

D.向法院申请强制执行调解协议

【解析】8.C 项：调解走不通的时候，可以依法申请仲裁，当选。D 项：是劳动争议调解组织的调解，没有强制执行力，不能向法院直接申请执行，排除。【选 C】

9.（单选）江某于 2020 年 4 月 1 日应聘至某公司，并于 2020 年 5 月 1 日正式入职工作（但未签订劳动合同），从事教学管理。双方口头约定工资为人民币 3000 元，试用期 2 个月。2020 年 9 月 31 日，江某因无法胜任经常上夜班课程的原因向公司提出离职，经公司同意，双方当日内解除了劳动关系。2020 年 10 月，江某以公司未签订劳动合同为由，计划向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司再支付 12000 元。当地月最低工资标准为 1600 元。关于该仲裁，下列说法错误的是（　）。

A.江某可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

B.如江某对该仲裁裁决不服，可向人民法院起诉

C.如公司对该仲裁裁决不服，可向人民法院起诉

D.如公司有相关证据证明仲裁裁决程序违法，可向有关人民法院申请撤销裁决

【解析】9.选非题。考查一裁终局的情况下，劳动者能否起诉的问题。本题不超过当地工资 12 个月的，符合小额仲裁。A 项：可以不经调解和协商，直接申请仲裁，排除。B 项：可以起诉，排除。C 项：公司不能直接起诉，只能申请撤销裁决，当选。【选 C】

10.（判断）劳动争议仲裁委员会具有劳动争议的最终裁判权，仲裁裁决一经作出立即生效。（　）

【解析】10. 可能涉及诉讼的问题。【选×】

第六章　中华人民共和国社会保险法

【解析】社会保险法：俗称的五险，目前考试主要考查五险缴纳的主体、什么时候能够享受五险以及五险享受的期限。

一、概念

国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

【解析】

1. 五险是指养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险。

（1）养老保险：有个新闻说未来预计人类寿命将达到 120-150 岁，老师的反应不是高兴，而是觉得可能会到 100 岁才能退休。如果有一天退休就会有退休金，退休金就是养老保险，养老保险保障大家退休后维持生活。

（2）医疗保险在人生病的时候发挥作用。

（3）失业保险用于失业。

（4）生育保险用于生孩子。

（5）工伤保险在不幸遇到工伤的情况下使用。

（6）五险在特定的时候可以让国家提供物质帮助。

2. 考试常考五险的缴纳主体，考查《社会保险法》有很多这样的题目，比如工伤保险是单位缴还是个人和单位都缴，或者问生育保险是谁缴。主体分为两种。

（1）双方都交：单位和职工个人都要交。

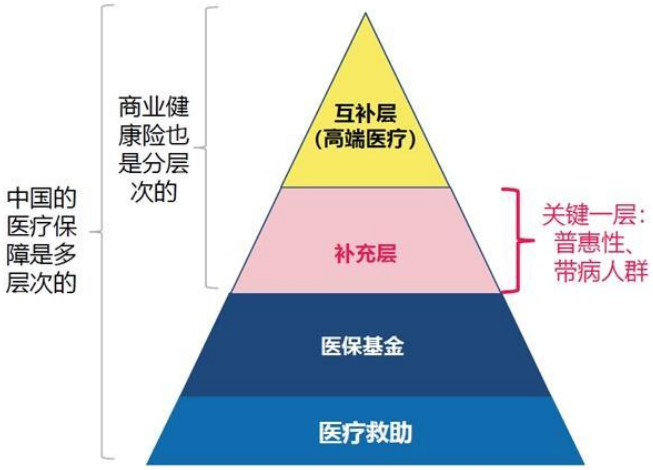
（2）单方交：仅单位交。

（3）养老、医疗和失业是双方都要交的。可记口诀“养（养老保险）医（医疗保险）师（失业保险）”，将“医师”是一个非常庞大群体，养活庞大群体需要更多的钱，因此缴纳主体更多，因此双方都要缴，此为记忆方法，无职业色彩。

（4）单位需交生育和工伤两项。工资条一般扣养老、医疗和失业，不会扣生育和工伤，扣了说明有问题。

社会保险制度坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，社会保险水平应当与经济社会发展水平相适应。

用人单位应当自用工之日起 30 日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。



【解析】

1. 社会保险制度方针为广覆盖、保基本、多层次和可持续，简单了解方针即可，仅四川考过一次，比较简单。

（1）广覆盖：社会保险要尽可能覆盖更多群体。如国家最新统计显示，医疗保险覆盖 90%以上，能够让更多人享受保险制度。

（2）保基本：社会保险发的钱一定不会太高。以失业保险为例，如果国家说失业一个月拿 20000 元，大家都不会去工作，选择失业了，工作 2000 元还没失业 20000 元赚得多，这笔钱仅保障基本需求。

（3）多层次：社保制度不能完全只有一个点。以医保为例，其保障有很多

层次，下面有医疗救助层，有最广泛的医疗基金层，同时有补充层和互补层，个人可购买商业健康险、高端医疗商险等。

（4）可持续：社会保险需良性发展。大家可能担心退休后拿不到养老金，国家也会担心，会持续努力让养老金实现资金稳定运营，实现养老金的良性增值，保证大家退休之后有养老金可以领。

2. 用人单位需在用工之日起 30 日内向保险经办机构申请社会保险登记，意味着单位需要给劳动者交社保，单位不给劳动者交社保是不行的，或者把社保发工资也有法律风险，如果后期员工以此为理由告企业，也能告赢，因为必须给劳动者缴社保。

二、养老保险

（一）保险费用缴纳

用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费。

职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费。

知识链接

1. 基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成。

2. 个人账户不得提前支取，个人死亡的，个人账户余额可以继承。

【解析】

1. 养老保险费用缴纳是单位和个人双方都交，用人单位和职工都会交一笔钱。用人单位缴纳的钱会进入养老统筹账户，职工个人缴纳的钱进入个人养老账户。

2. 退休之后养老保险有非常复杂的计算公式，无需考虑公式的问题，基本养老金由统筹账户与个人账户两部分的钱组成。

3. 要求：

（1）统筹部分的钱不能随意支取，个人账户虽然是自己缴的，但也不得提前支取，这笔钱无法提前拿到手，除非退休或死亡。

（2）但如果参保人中途死亡，其个人账户余额可以继承，比如老甲死亡，老甲的个人账户有钱，老甲的继承人可以申请继承，拿到这笔钱。

（二）养老金领取

参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满 15 年的，按月领取基本养老金。

累计缴费不足 15 年的，可以缴费至满 15 年，按月领取基本养老金；也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。

【解析】

1. 领取养老保险金需要达到一定条件：

（1）一是达到法定退休年龄。因为现在国家实行渐进式延迟退休制度，未来退休年龄无法确定。

（2）二是累计缴费年限满 15 年。

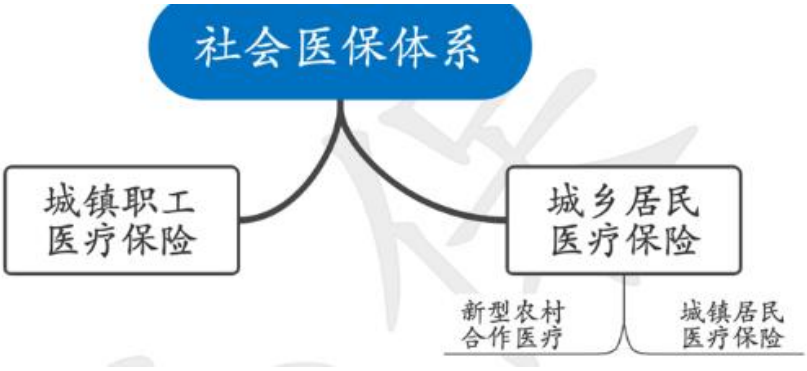
（3）两个条件需同时满足，就可领取养老金。

2. 达到退休年龄很容易，但如果缴纳年限达不到，比如只缴纳 12 年，还差 3 年。如果缴不够 15 年有两种方式，一是缴满 15 年，可以按月领取养老金；或者转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。

3. 注意：国家发文说 2030 年起养老缴费年限延长，不再是 15 年，因为考查的是《社会保险法》，法条中写的是 15 年，目前做题还是按照 15 年，如果题目明确按照国家规定从 2030 年开始，累计缴费年限延长到 20 年，则可以按照 20 年算。

三、医疗保险

医疗保险分为职工基本医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险。



（一）保险缴纳

1. 职工医疗保险

职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。

【解析】医疗保险：

1. 社会医保体系分为两大部分，第一大类是城镇职工医疗保险，第二大类是城乡居民医疗保险。

2. 区别：

（1）城镇职工医疗保险由单位和职工各缴费一部分，缴费较多，医保待遇相对比较高。比如住院时城镇职工保险报销比例高于居民医疗保险，除此之外职工医保还有门诊统筹险，也可以统筹一部分，比如看病每年可以报销 2000 元，可用于门诊报销、定点药店，甚至还有人用来买手表。

（2）城乡居民医疗保险统称居民医疗保险，分为新农合和城镇居民医疗保险，缴费比例比较低，2026 年居民医疗保险的标准是 400 元，医保待遇也相对比较小，住院报销比例比较低，而且门诊能报销的也比较少，有些地方门诊只能报 200 年。但等真正生病的时候医疗保险还是能起到很大作用，比如之前医院有个老太太非常痛苦，说家里人生病了，医院问有没有职工医疗保险和居民医疗保险，她都没有，真正需要时还是非常有用的。每年到了保险的缴纳期，就会发现社区、居委会，村里的村委会包括小组的组长就开始轮番打电话或发消息，告诉大家赶紧缴费，不要拖延，不要省这笔钱。

知识链接

个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国家规定年限的，可以缴费至国家规定年限。

【解析】职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。

1. 个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。无需记忆，比如一开始在四川工作 3 年，后来去北京工作 5 年，最后医疗保险的缴费年限累计 8 年，年限是累计计算的。有些人认为医保交一年保一年，不交就不用，没太大影响。之所以要累计，因为退休之后医保还要发挥作用，中间断保没关系，中间缴费年限都会累计，断保时间不计算。

2. 参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国家规定年限的，可以缴费至国家规定年限。等到退休、缴费年限到了，就默认享有职工医保待遇。关于累计缴费年限的规定各地不同，甚至一省内也有差异，如四川有的地市规定年限分别为 15 年、20 年、25 年等，甚至有地方规定断了 20 年，没有断 15 年，每个地方不同，累计年限多少各地不同，不会考查。只要知道有这么一条规定即可，就是达到年限、退休后就不用再交这笔钱了。

2. 居民医疗保险

居民医疗保险主要包括城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度。

城镇居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补贴相结合。

特殊一 享受最低生活保障的人、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭 60 周岁以上的老年人和未成年人等所需个人缴费部分，由政府给予补贴。

【解析】居民医疗保险：

1. 居民医疗保险主要包括城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度。

2. 城镇居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补贴相结合。比如每年缴纳 400 元，根本不足以支付医疗报销费用，整体比较少，存在政府补贴，而且补贴

部分很多。老师看过一个数据，大概个人交 400 元，政府补 1000 多元，共同组成医疗保险费用。前些年个人缴费标准是 100 元，而且还能买药，这几年不行了。

3. 对于一些特殊群体，个人部分都无需缴纳。包括三类：

（1）享受最低生活保障的人：自己生活很困难。比如某农村家里一共四口人，有两个老人、两个小孩，有一个小孩还小，另外一个大点的小孩有精神疾病在医院治疗，老两口也都身患疾病，冬天就靠卖糖葫芦赚钱，夏天就靠卖玉米赚点钱，这就是生活很困难，家里连个房子都没有，唯一的两间房子还是政府给补贴了一些钱勉强搭建起来的，让他们能够有一个遮风挡雨的场所，这样的一个家庭每年要交 1600 元，对于他们来说是真的拿不出来，所以这种人的个人缴费部分都不需要缴纳，政府直接把钱缴上了。

（2）丧失劳动能力的残疾人：没有劳动能力，没有收入来源，无法交钱，只能政府补贴。

（3）低收入家庭 60 周岁以上的老年人和未成年人：必须是家庭收入本身是比较低的，作为这个家庭中一个老年人和一个未成年人，也是不需要缴纳的。虽然已经是全面小康，但也有低收入家庭，可能年收入就几千到 1 万元。

4. 重点掌握职工医疗保险如何缴纳。

（二）保险待遇

1. 符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。

2. 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：

（1）应当从工伤保险基金中支付的；

（2）应当由第三人负担的；

（3）应当由公共卫生负担的；

（4）在境外就医的。

3. 先行支付规则

医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或者无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。

【解析】

1. 符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。所以会发现有时候去医院开药，医院会问有医保吗？是职工的还是居民的？之所以这么问，是因为要去衡量如果药开得比较贵，是否能够承担得起。

2. 医院和个人认为贵和不贵的标准不同，医生觉得贵，可能个人觉得不贵。比如某人在北京电力医院做手术，不是全麻的状态，某人是清醒状态，当时出血不止，医生告知要用较贵的止血纱布，某人听到纱布贵询问价格是 1000 元吗？医生说不是，某人说“不会是 10000 元吧”，医生回怼这时候还考虑钱的问题，于是某人还是决定使用，最后医保结算的时候把家里的钱都拿出来，生怕付不起医疗费，因为当时某人刚毕业没太多钱，4 个纱布共 48 元，其实还是负担得起，只是比一般纱布贵得多，这就是医保不报销，48 元纯自付，最后手术报销下来就花费了几百一千元。

3. 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：考试考过，需要注意。

（1）应当从工伤保险基金中支付的：即一个人受工伤，其医疗费由工伤保险支付，比如甲受了工伤，治疗费用 10000 元，此时工伤保险就会报销这 10000 元，既然工伤保险已经报销了，不能从医保基金支付 10000 元，是治疗而非赚钱。

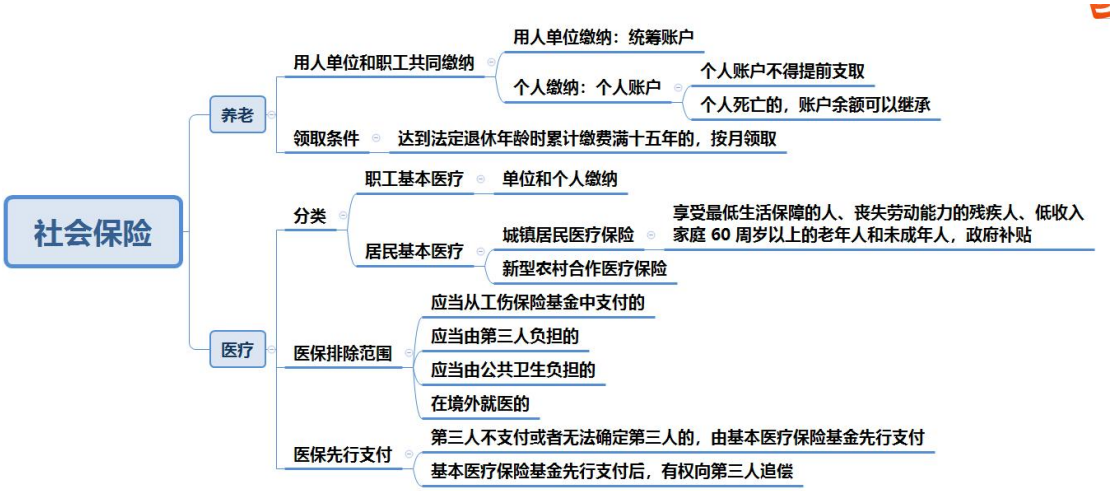
（2）应当由第三人负担的：第三方侵权的情况，例如甲打伤乙，乙的医疗费用应由甲承担费用，而非医保基金支付。

（3）应当由公共卫生负担的：政府通过卫生基金直接支付，如新生儿有些疫苗需要接种，很多免费疫苗没有走医保支付，由公共卫生负担的。

（4）在境外就医的：比如某人认为美国医院、医生好，非要去美国就医，发生的费用不能从中国医保支付。

4. 先行支付规则（特殊规定）：主要针对第三人负担的情况。比如甲把乙打伤，按理应该甲付乙的医疗费，如果甲是一个无赖，没钱就是不付钱，此时不能任凭乙不治身亡或者无法得到救治，此时由医保基金发挥作用，由基本医疗保险基金先行支付，比如乙需要 1 万元，那医保先把 1 万元先付了，先让乙能够去进行治疗，医保基金没有义务要付；医保基金先行支付后，有权向甲追偿，相当于垫付。

这里是医保基金去追偿



【注意】社会保险：

1. 养老保险：

（1）缴纳主体：用人单位和个人共同缴纳。用人单位缴费进入统筹账户，个人缴费进入个人账户。个

（2）个人账户不得提前支取，参保人死亡时，账户余额可继承。

（3）领取条件为达到退休年龄且累计缴费满 15 年。

3. 医疗保险：分职工医保和居民医保。

（1）职工医保由单位和个人缴纳。

（2）城镇居民医疗保险中，享受最低生活保障人员、丧失劳动能力的残疾人以及低收入家庭中的老年人和儿童，其个人缴费部分由政府补贴。

（3）医保先行支付：工伤保险已支付的、应由第三人负担的、公共卫生负担的、境外就医的。第三人负担情况下，若第三人不支付或无法确定第三人，医保基金先行支付，支付之后再向第三人追偿。

四、工伤保险

（一）保险费用缴纳

职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费

【随堂点拨】职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿

还的，社会保险经办机构可以依法追偿。

【解析】

1. 工伤保险为单方缴纳，仅用人单位缴纳，职工无需缴纳。

2. 职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不交工伤保险，如果职工发生工伤事故要支付 10 万元的医疗费用，如果支付工伤保险，职工发生事故的 10 万元就由工伤保险支付。用人单位会选择缴纳工伤保险，主要是让单位按时、积极缴纳工伤保险。

3. 用人单位不支付的，还是先行支付规则，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的，社会保险经办机构可以依法追偿。接上例，如果单位不付，工伤保险先垫付 10 万元，后续社会保险经办机构可以依法找单位追偿。

（二）保险待遇

1. 职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇；其中，经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇。

2. 职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：

（1）故意犯罪；

（2）醉酒或者吸毒；

（3）自残或者自杀；

（4）法律、行政法规规定的其他情形。

3. 先行支付

由于第三人的原因造成工伤，第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的，由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。

【解析】

1.《社会保险法》表述比较简单，职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病，经过工伤认定，可享受工伤保险待遇。

（1）因工作原因受到事故伤害，如张三是机械工的操作工人，上班期间因机械故障手指受伤，机械故障是工作原因，手指受伤是事故伤害，因此是工伤的情况。

（2）患职业病，我国有专门职业病的目录，如长期接触电焊行业，就有电光眼；或者粉尘行业容易患尘肺病，和工作相关的，发生伤害就是工伤，此时会发放工伤保险，享受工伤待遇。

2.职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：排除情况。

（1）故意犯罪：比如甲看乙不顺眼，想把乙打成重伤，但因自身能力不足反被乙打，和工作无关，这种情况不认定为工伤。

（2）醉酒或吸毒：如甲醉酒或吸毒后产生幻觉，觉得地上都是金子，去捡金子，结果一头撞到地上受伤了，不认定为工伤。

（3）自残或者自杀：自己不想活了，都不想好好生活下去，和单位无关，不认定为工伤。

（4）法律、行政法规规定的其他情形。

3.注意：认定工伤的情况不在《社会保险法》的规定中，而是单独的法律《工伤保险条例》，不在考试大纲内，主要记住四个情形，以及如何认定工伤，刷题遇到《工伤保险条例》可以稍作了解。

4.先行支付规则：由于第三人的原因造成工伤，第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的，由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。和医保一样，只不过一个不支付工伤费用，一个不支付医疗费用，无需单独记忆，记忆医保的即可。

五、失业保险

（一）保险费用缴纳

职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。

（二）保险待遇

1.领取条件

（1）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满 1 年的；

（2）非因本人意愿中断就业的；

（3）已经进行失业登记，并有求职要求的。

【解析】失业保险可以在劳动者失业期间维持基本生活。

1.缴纳主体：失业保险由单位和个人双方缴纳。

2.失业保险领取需同时满足三个条件，才能领取失业保险金。

（1）失业前缴费年限满一年。这是最低年限，设置此要求是防止有人空手套白狼，比如某人刚交一个月失业保险金就失业，要求领取 12 个月失业保险金，一个月才几十元，结果要国家付 12 个月的失业金，如果每个人都这样，国家失业保险金的池子肯定早就没钱了，这样就不合适，因此要求至少缴费年限满一年才能领取失业保险金。

（2）非因本人意愿中断就业：即并非本人主动意愿失业。比如张三主动向公司领导说自己想出去看看，提出离职，属于本人主动离开行业，不能领取失业保险金；如果公司开除、辞退员工等情况，不是本人意愿，此时员工可以领取失业保险金。

（3）已进行失业登记且有求职要求。意味着不能完全躺平，以某地为例，当地社保部门会和失业人员联系推荐就业信息，告诉他们哪些岗位比较适合失业人员，并且给免费培训，包括化妆师、电工培训、育儿嫂等，这些培训都是免费的，不要钱，而且培训很严格，分线上理论学习和线下实操培训，必须要积极上进，不能完全躺平。

2.领取标准

失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满 1 年不足 5 年的，领取失业保险金的期限最长为 12 个月；累计缴费满 5 年不足 10 年的，领取失业保险金的期限最长为 18 个月；累计缴费 10 年以上的，领取失业保险金的期限最长为 24 个月。

重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过 24 个月。

【案例】张三第一次失业时，按规定可以领取 18 个月的保险金，但在领取了 10 个月保险金后，张三重新找到了工作，第二份工作干了 6 年后，张三又一次失业

【分析】1.上次尚未领取的失业金是几个月？

2.此时张三领取失业保险金最长是

A.8 个月（上次剩余）+此次的 18 个月 B.24 个月

【解析】领取标准：即能领取多少钱。根据累计年限不同，缴费金额不同，讲义一共两段话，考试基本考第一段话，第二段话了解即可。

1. 失业保险领取标准依据累计缴费年限而定：需要记住 12、18、24。

（1）累计缴费年限大于等于 1 年且小于 5 年，最多可领取 12 个月失业保险金。已经很多了，以四川为例，失业保险金一个月有 2000 元，12 个月有 2 万多元，也不少。

（2）累计缴费年限大于等于 5 年且小于 10 年，最多可领取 18 个月。

（3）累计缴费年限 10 年以上，最多可领取 24 个月。每次往上加 6 个月。

（4）之所以规定最长 24 个月，是因为期间会找到工作。比如某人本来应该领 18 个月，但第二个月就找到工作，实际只领了 1 个月，一旦找到工作就会停发失业保险。

2. 重新就业后再次失业，缴费时间重新计算，领取失业保险金期限与前次应领未领的合并计算，最长不超过 24 个月。了解即可，用案例了解。张三第一次失业在 2018 年，按规定可领 18 个月保险金，领 10 个月后重新就业，第一次失业尚未领取的失业金是 8 月。张三重新找到了工作，第二份工作干了 6 年后，张三又一次失业，第二次失业单独计算可领的失业保险金 18 个月，但合并计算后，即便相加为 26 个月，最多也只能领 24 个月，因为最长领取 24 个月。

3. 注意：每个地方领取的失业保险金标准不同，考试不会考查。

3. 其他待遇　　因为一般失业是不能享受医疗保险

失业人员在领取失业保险金期间，参加职工基本医疗保险，享受基本医疗保险待遇。失业人员应当缴纳的基本医疗保险费从失业保险基金中支付，个人不缴纳基本医疗保险费。

【解析】其他待遇：失业期间可以享受基本医疗保险待遇，且无需缴纳相关费用。之所以强调医保待遇，一共五险，失业期间无需考虑养老，因为退休才需要；也无需考虑工伤，因为没有工作，就不会出现工伤；更无需考虑生育，因为基本没心情生育，而且国家如果在失业期间考虑生育也太多了；但失业期间如果生病了没有医保怎么办，因此国家规定失业期间可以享受基本医疗保险待遇，失业期间无需缴纳医保，国家还是会保证医保待遇，生病还是可以使用医保。

4.停止享受待遇

失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇：

（1）重新就业的；

（2）应征服兵役的；

（3）移居境外的；

（4）享受基本养老保险待遇的；

（5）无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门或者机构介绍的适当工作或者提供的培训的。

【解析】失业保险停止发放待遇的条件如下：

1.重新就业：已有工资，无需发放失业保险金。

2.应征服兵役：已经去军队，有军队保障，由军队管理生活，不算失业。

3.移居境外：有钱去境外，说明基本生活不成问题，无需发放失业保险金。

4.享受基本养老保险待遇：退休后有退休金，不算失业。

5.无正当理由拒不接受提供的工作或培训：属于躺平行为，躺平国家也不管。

六、生育保险

（一）保险费用缴纳

职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。

（二）保险待遇

生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴。

其中生育医疗费用包括生育的医疗费用，计划生育的医疗费用以及法律、法规规定的其他项目费用。

职工有下列情形之一的，可以按照国家规定享受生育津贴：（1）女职工生育享受产假；（2）享受计划生育手术休假；（3）法律、法规规定的其他情形。

【解析】

1.职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工

不缴纳生育保险费。之所以缴纳生育保险，是因为生育保险可以支付生育医疗和生育津贴。

2. 生育医疗费涵盖生育和计划生育两方面。

（1）生育方面，比如真的去医院生孩子，生育过程中产生的医疗费，由生育保险支付。

（2）计划生育方面，如果有些情况需要流产，就属于计划生育，产生的医疗费用也属于生育保险的范畴。

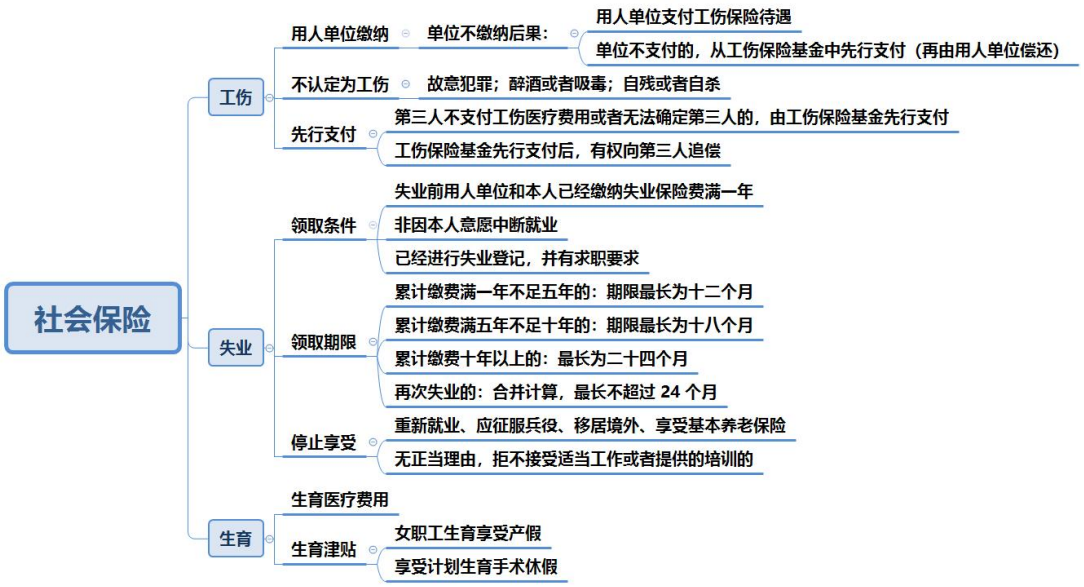
3. 生育津贴指在享受假期期间，因未给单位提供工作而获得的津贴。之所以有生育津贴是因为有产假、手术假。

（1）女职工生育享受产假：比如女职工生孩子的时候有产假，各地标准不同，有的是 128 天，有的是 158 天，有的是 188 天等，产假期间，国家会发放生育津贴。

（2）享受计划生育手术休假：计划生育也会有手术休假，如流产有的地方给 15 天休假期间，这期间会发放生育津贴。

（3）知道生育津贴有两笔，不仅包括生育，还有计划生育的钱。

4. 注意：现在生育并入医疗，从五险变为四险，法条还是称为五险。



【注意】

1. 工伤保险：

（1）由单位缴纳。若单位未缴纳，需支付工伤保险待遇；单位不支付时，由保险基金先行支付，再由单位偿还。

（2）工伤认定方面，关注不认定的情况，故意犯罪、醉酒或吸毒、自残或自杀的情形不属于工伤。

（3）若第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的，实行先行支付规则，由工伤保险先行支付，先行支付之后有权向第三人追偿。

2.失业保险。

（1）领取条件有三：缴费满一年；非因本人意愿中断就业；进行失业登记。

（2）领取期限分 12 个月（1-5 年）、18 个月（5-10 年）、24 个月（＞10 年）三种，根据累计缴费年限不同计算。再次失业时，领取期限合并计算，但最长不超 24 个月。

（3）停止享受失业保险待遇的情况：重新就业；应征服兵役；移居境外；退休；拒不接受提供的工作或培训。

3.生育保险：其保险待遇包括生育医疗和生育津贴。生育医疗费用涵盖生育及计划生育费用，生育津贴包括生育产假和计划生育手术假。

试题演练

1.（2023 四川·单选）小赵与甲公司签订劳动合同时主动提出公司无需缴纳社保，并要求公司将社保个人缴纳部分随同工资发放，甲公司认为有利可图，双方一拍即合。关于甲公司和小赵的行为，下列说法正确的是（　）。

A.小赵有权选择是否缴纳社保，其行为合法有效

B.甲公司未缴纳社保是基于双方真实意思，其行为合法有效

C.小赵放弃缴纳社保的行为无效，劳动行政部门应当追究小赵的法律责任

D.甲公司同意小赵放弃缴纳社保的行为无效，劳动行政部门应当追究甲公司的法律责任

【解析】1.A、B 项：小赵的行为违法，行为无效。排除。D 项：劳动行政部门会追究甲公司的责任，劳动者拿走的钱之后会返回给公司。当选。【选 D】

2.（2022 四川成都·多选）小张入职某公司，双方关于社会保险的约定，

符合法律规定的有（　）。

A.生育保险由小张和公司共同缴纳

B.失业保险由小张和公司共同缴纳

C.基本养老保险由小张和公司共同缴纳

D.基本医疗保险由小张和公司共同缴纳

【解析】2.考查缴纳的主体，由谁缴纳的问题。B、C、D 项：口诀“养医师”，养老、医疗、失业保险共同缴纳，当选。A 项：生育保险、工伤保险由公司单独缴纳，排除。【选 BCD】

3.（2020 四川广元·单选）小李所在单位和本人按照规定累计缴费时间 8 年，用人单位终止劳动合同后，他可以领取失业保险金的期限最长为（　）个月。

A.10　　B.12

C.18　　D.24

【解析】3.累计缴费年限 1-5 年是 12 个月，5-10 年是 18 个月，10 年以上是 24 个月；小李缴纳了 8 年，在 5-10 的区间，对应 18 个月。【选 C】

4.（2022 四川泸州 · 判断）用人单位若未给员工购买工伤保险，则员工在工伤事故中产生的医疗费、护理费、停工留薪期工资、一次性伤残补助金等项目均需由用人单位承担。因此，为避免发生争议，造成不必要的损失，用人单位应依法为员工购买工伤保险。（ ）

【解析】4.【选√】

5.（单选）下列关于工伤保险的说法错误的是（ B ）。

A.从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还

B.小王因自残导致自己在工作中受伤，可以认定为工伤 ×

C.职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇

D.职工因工作原因受到事故伤害，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇

【解析】5.选非题。A 项：单位不缴纳也不支付的情况下，出现先行支付的

情况，工伤保险基金先行支付之后，单位要偿还。排除。B 项：故意犯罪、自残自杀、醉酒吸毒不算工伤。当选。C、D 项：表述正确。排除。【选 B】

6.（多选）下列哪些医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围？

A. 应当从工伤保险基金中支付的

B. 应当由第三人负担的

C. 应当由公共卫生负担的

D. 在境外就医的

【解析】6. 工伤、第三人、公共卫生、境外就医都不付。【选 ABCD】

7.（单选）下列关于社会保险的叙述，错误的是（ ）。A

A. 社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、商业保险

B. 由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费

C. 基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合

D. 职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费

【解析】7. 选非题。A 项：表述错误，社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险，没有商业保险。当选。B、C 项：表述正确。排除。D 项：表述正确，因为工伤保险就是单位缴纳。当选。【选 A】

8.（单选）关于基本养老保险制度，下列说法错误的是（ ）。D

A. 国家建立基本养老金正常调整机制

B. 新型农村社会养老保险实行个人缴费、集体补助和政府补贴相结合

C. 职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费

D. 参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳满三十年的，按月领取基本养老金 15

【解析】8. 选非题。

A 项：大家看过新闻说养老金要上调，已经连续多年都上调了，比如去年上

调 3%，今年上调多少不确定，表述正确。排除。

C 项：表述正确。排除。

D 项：参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳满 15 年就可以按月领取基本养老金，表述错误。当选。

B 项：新型农村社会养老保险实行个人缴费、集体补助和政府补贴相结合，因为农村不存在单位，都是个人缴一部分，村集体、政府各补一部分，三个部分补贴之后，农村居民就可以领到养老金，比如北京比较多，可以拿到 1000 多元，西部偏远地区就比较少，表述正确。排除。【选 D】

【注意】如果 D 项出现案例，比如甲已经达到法定退休年龄，累计缴纳满 16 年，此时甲可以领取养老金，案例超过 15 年可以；但是考查法条原文，把 15 年换成 30 年就不行。就像大家学习《宪法》，其中规定国家主席需要年满 45 周岁，一个 55 岁的人可以当主席，但如果说国家主席的年龄必须年满 55 周岁就错误。大家按照法条 15 年的期限做题。

9.（多选）《中华人民共和国社会保险法》规定，职工因下列哪些情形导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤？（ ）

A. 故意犯罪 ✓

B. 醉酒或者吸毒 ✓

C. 自残或者自杀 ✓

D. 工作过程中因机器故障受到伤害

【解析】9. A、B、C 项：属于工伤排除的条件。当选。D 项：属于工伤，排除。【选 ABC】

【注意】快问快答：

1. 劳动争议调解仲裁法：

（1）如何认定劳动争议：一是用人单位和劳动者甲关于离职发生的争议，二是劳动者有关债权债务的争议。用人单位和劳动者甲关于离职发生的争议属于劳动争议。

（2）劳动争议要坚持 4 个原则，第 1 个叫合法，第 2 个叫公正，第 3 个叫及时，第 4 个叫着重调解（正确）。

（3）劳动争议的协商和调解这两个是劳动争议的必经程序（错误）。

（4）诉讼前置程序是仲裁。

（5）如果想申请调解，既可以找企业，也可以找人民调解，或者是一些乡镇街道设立调解组织。

（6）企业调解委员会组成部分是两个部分，一个企业代表，一个是职工代表；仲裁是三个部分，包括行政部门、工会，以及用人单位代表组成。注意区分。

（7）15 日内没达成调解协议或者事后反悔的情况下，当事人可以直接进行诉讼（错误），原因：调解没达成不可以直接诉讼，要申请仲裁。

（8）如果因为拖欠劳动报酬达成调解协议，而用人单位没有履行的情况下，那么劳动者可以申请支付令（正确）。

（9）仲裁委员会的组成有三种，而在仲裁庭的组成方式上，它既有可能是由三名仲裁员组成，也有可能是一人来组成（正确）。

（10）仲裁庭一律实行少数服从多数的仲裁方式（错误），原因：原则实行，有例外情况，如果达不成一致意见则听首席仲裁员的。

（11）仲裁的方式上，原则是不公开进行的（错误），原因：原则公开，但是协议不公开，或者是涉密的除外。

（12）仲裁有一个比较特殊的规定，就是要先行调解，可能有不同的结果，要么成功，要么不成功，成了签调解协议书，不成功的话，继续仲裁（正确）。

（13）仲裁的过程当中，如果仲裁员与案件有利害关系或者有其他关系可能影响的案件公正裁决的，需要回避。

（14）如果老百姓想要申请仲裁，需要在知道或者应当知道权利被侵害之日起 1 年内去提出仲裁。“一般是 1 年，在职不受限”，“在职不受限”指的是如果还在这里工作，因为拖欠劳动报酬产生争议则不受限制。

（15）对仲裁裁决不服，需要 15 天内起诉。

（16）案子如果是一个小额仲裁，也就是不超过当地月工资最低标准 12 个月的争议，或者是标准明确的劳动争议案件，一裁终局，只限制单位的权利，劳动者不受限。

2. 社会保险法：社会保险指的是五险。

（1）用人单位应该在 30 日内进行社保登记。

（2）养老保险分为两个账户，一个叫统筹账户，一个叫作个人账户，个人账户的钱不能提前支取，个人死亡发生可以继承。

（3）当达到法定退休年龄，缴费满达到 15 年就可以领取养老金。

（4）医疗保险分为职工和居民，医疗保险是由单位单方来缴纳（错误），原因：医疗保险由单位和职工共同缴纳。

（5）医保不支付的情形一共四个，第一个是工伤，第二个是第三人，第 3 个是公共卫生负担，第四个是境外就医。

（6）工伤的前提是经过了工伤认定，比如在工作当中受到了事故伤害或者是患职业病，如果是故意、犯罪、自杀自残、醉酒吸毒或者法律行政法规规定的其他情形不算工伤。

（7）如果单位不缴纳工伤，劳动者发生工伤，由单位支付，如果单位不支付，工伤保险基金先行支付，支付之后再找单位追偿。

（8）失业金满足三个条件，第一个条件就是累计缴费年限已经满两年的时间，第二个条件是非因本人意愿中断就业，第三个条件已经进行了失业登记，有求职要求（错误），原因：累计缴费年限应该是一年。

（9）领取失业保险金有不同的期限，当累计缴费年限是大于等于 1 年而小于 5 年的情况下，最长可以领取到 12 个月；当大于等于 5 年而小于 10 年，就是 18 个月；超过 10 年，最长的就是 24 个月。

（10）已经重新就业了、人去服兵役了、无正当理由拒绝参加就业培训，或者跑到境外，以及退休的情况，就停止失业保险待遇。

（11）失业期间除了有失业保险待遇，还默认享受医疗保险待遇。

（12）生育保险除了支付的生育医疗费以及生育津贴之外，还包括计划生育，包含计划生育医疗费用以及计划生育的一些手术休假的生育津贴。

【注意】

1. 只有四川会考查这两个法律，其他地方没有明确规定，这两部分内容放在《劳动法》下面，可以选择在《劳动法》中找相关题目或者选择刷四川真题。

2. 答疑方式：app 中的“发现”，往上看有个“圈子”，打开圈子搜李斌老师，或者小红书搜索“粉笔李斌（公基常识）”，告诉老师是四川班的学员，并把问题发给老师，老师会解答。

遇见不一样的自己

Be your better self